

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איתמר בן גביר
יצחק קרויזר
צביקה פוגל

פ/5477/25

הצעת חוק הוקרה לאזרחים נושאי נשק ברישיון פרטי שהצילו חיים בפיגוע, התשפ"ה-2025

- מטרה 1. מטרת החוק היא להכיר ולהוקיר את תרומתם של אזרחים ישראלים נושאי נשק ברישיון פרטי שפעלו בגבורה, חתרו למגע והגנו על מדינת ישראל ואזרחיה מפני פעילות חבלנית עוינת.
- הגדרות 2. בחוק זה –
"רישיון פרטי" – רישיון לנשיאה או להובלה של כלי ירייה או להחזקת כלי ירייה לפי סעיפים 4 או 5 לחוק כלי הירייה, התש"ט-1949;¹
"השר" – השר לביטחון לאומי.
- אות הוקרה לאזרח 3. (א) השר, בהמלצת המפקח הכללי של משטרת ישראל, רשאי להעניק אות הוקרה לאזרח ישראלי נושא נשק ברישיון פרטי שפעל בצורה יוצאת דופן והפגין גבורה מפני פעילות חבלנית עוינת תוך הצלת חיים.
(ב) אדם שזכאי לאות הוקרה לפי חוק זה ונפטר לפני הענקתו, יימסר אות ההוקרה לשאר בשרו הקרוב ביותר, לפי הסדר הזה:
- (1) בן זוגו;
 - (2) בניו ובנותיו;
 - (3) הוריו;
 - (4) אחיו ואחיותיו;
 - (5) אחיהם ואחיותיהם של הוריו.

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 143.

- חובת תיעוד 4. משטרת ישראל תתעד במערכותיה כל מקרה בו אזרח ישראלי הנושא ברישיון פרטי נשק, עשה שימוש בנשקו בהגנה על הציבור מפני פעילות חבלנית עוינת.
- יום הוקרה 5. (א) מדי שנה, ביום ג' בחשוון, יקויים יום הוקרה ממלכתי במסגרתו יינתן לאזרחים נושאי נשק אישי שהצילו חיים בפיגוע.
- (ב) חל ג' בחשוון ביום חג, מנוחה או שבתון, ביום זיכרון או ציון ממלכתי, או ביום שלפני אחד הימים כאמור, יקוימו הפעילויות של יום ההוקרה ביום ג' בשבוע שלאחר מכן.
- דרכי קיום 6. יום ההוקרה, יצוין, בין השאר –
- (1) בישיבת הממשלה במסגרתה השר יציג את שמות מקבלי אות ההוקרה כאמור בסעיף 3 באותה שנה;
- (2) בדיון מיוחד במליאת הכנסת במועד האמור בסעיף 5 או במועד סמוך לו; חל יום ההוקרה במהלך פגרת הכנסת, רשאי יושב ראש הכנסת לקבוע מועד אחר לציון יום זה במליאת הכנסת;
- (3) בדיון מיוחד בוועדה לביטחון לאומי במועד האמור בסעיף קטן (2);
- (4) במשטרת ישראל, בפקודת יום של המפקח הכללי של משטרת ישראל;
- (5) באגף לרישוי ופיקוח כלי הירייה במשרד לביטחון לאומי.
- ביצוע ותקנות 7. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

עם כניסתו של חבר הכנסת איתמר בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי, הוא הכריז על רפורמה גדולה ברישיונות פרטיים לאזרחי ישראל. עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, התקין השר את תקנות כלי הירייה (תנאי סף ותבחנים לקבלת רישיון פרטי לכלי ירייה והוראות נוספות), התשפ"ד–2023, שהרחיבו מאוד את אוכלוסיית הזכאים לשאת נשק, בדגש על לוחמים שאינם ברמת רובאות 07 ומעלה. לצד זאת נוספו עשרות יישובים זכאים, והאגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי ביצע קפיצת מדרגה טכנולוגית ואנושית. בהתאם, אוכלוסיית נושאי הנשק הפרטי ברישיון יותר מהכפילה את עצמה, וכעת היא עומדת על כ-320,000 אזרחים ואזרחיות, לעומת כ-140,000 ערב כניסת השר לתפקידו. לצערנו הרב, גם טבח כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) הוכיח, למי שעוד היה ספק, כי נשק פרטי יכול להציל חיים של רבים. בכל מקום בו היה נשק, ארוך או קצר, היקף הטבח (הבלתי נתפס) פחת. מאז, פעם אחר פעם אנו עדים לאזרחים גיבורים נושאי נשק ברישיון פרטי שחותרים למגע ומחסלים מחבלים שניות ספורות לאחר תחילת האירוע, ובכך מצילים חיים של רבים. הצעת חוק זו נועדה להכיר בתרומתם של אזרחים שפעלו למען ביטחון המדינה, חתרו למגע והגנו באמצעות נשקם הפרטי על מדינת ישראל ואזרחיה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בשבט התשפ"ה (10.02.2025)